

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1163/2530	นายวีระ อิ่มประเสริฐสุข	โจทก์
	นายวิรัช พงษ์สุขเวชกุล	ผู้ร้อง
	นายข้าว แซ่เอี้ยะ	จำเลย
	นายวิรัช พงษ์สุขเวชกุล ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีเหตุผลซึ่งศาลฎีกาอาจยกคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์และคำสั่งของศาลชั้นต้น และมีทางชนะคดีโจทก์ได้โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน และหากศาลฎีกาเห็นเป็นการสมควรเพื่อความเสียหายอันอาจจะมีขึ้นผู้ร้องยินดีที่จะวางเงินจำนวน 1,200 บาทต่อเดือนซึ่งสูงกว่าจำนวนเงินค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องเอาจากจำเลยตามฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 59)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องจากโจทก์และจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยจำเลยตกลงยินยอมรื้อถอนบ้านเลขที่ 623/2 และ 623/3 ออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 3895 ตำบลมักกะสัน(ประแจจีน)อำเภอดุสิต(พญาไท) กรุงเทพฯ ฯลฯ และตกลงจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ดังกล่าว ฯลฯ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น

ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องว่า จำเลยผิดนัด ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาขอให้ออกหมายบังคับคดี ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการรื้อถอนบ้านเลขที่ 623/2 และ 623/3 ออกไปจากที่ดินของโจทก์ ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดี ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำขอของโจทก์แล้ว (อันดับ 14)

ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า ผู้ร้องได้ทำสัญญาเช่าบ้านเลขที่ 623/2 กับนาย ยงอรรถชราธร โดยจำเลยซึ่งเป็นบิดาของนายยงเป็นผู้ทำสัญญาเช่าแทนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2519 มีกำหนด 1 ปี เมื่อสิ้นกำหนดเวลาเช่าแล้ว ผู้ร้องยังคงครอบครองบ้านดังกล่าวโดยนายยงไม่หักทวงและเก็บค่าเช่ากับผู้ร้องตลอดมาถือได้ว่าผู้ร้องและนาย ยงได้ทำสัญญาใหม่ต่อไปไม่มีกำหนดเวลาเมื่อโจทก์รับโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 3895 พร้อมบ้านเลขที่ดังกล่าวจากนายยง โจทก์จึงต้องรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ เมื่อโจทก์และนายยงไม่เคยบอกเลิกการเช่าต่อผู้ร้องผู้ร้องจึงยังมีสิทธิตามสัญญาเช่าและมีใบบริวารของจำเลย ขอให้มีการบังคับคดี

ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 57,56)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้งดการรื้อถอนบ้านพิพาทไว้ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 45)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกายกคำร้อง คำ
คำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกายกคำร้อง คำ
คำร้องเป็นพับ

(ยนต์ พิรวินิจ-พลจิตต์ ดียืน-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>